

1501912-56.2021.8.26.0572

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. (...). 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

1ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, São Joaquim da Barra - SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501912-56.2021.8.26.0572 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501912-56.2021.8.26.0572

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Ministério Público

Réu:

LEONARDO BRUNO FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

O Ministério Público acusa LEONARDO BRUNO FERNANDES de praticar o crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal. Segundo o libelo, o acusado, no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 10h30, na Avenida Orestes Quércia, nº 1930, Centro, nesta cidade e comarca, teria subtraído, para si, um balde de Nutella, contendo 3 kg de creme de avelã, avaliado em R\$ 179,90 (cento e setenta e nove reais) de propriedade da empresa "Empório da Festa" (f. 79/81).

A denúncia veio aparelhada com inquérito policial (f. 01/35).

A decisão de f. 82/83 recebeu a denúncia.

A defesa do acusado apresentou defesa prévia (f.96/99).

Decisão de f. 102 manteve o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.

Realizada audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima, uma testemunha, e, ao final, interrogado o acusado. O Ministério Público apresentou alegações finais orais e pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (f. 167/168).

A defesa do acusado, em revanche, apresentou alegações finais escritas, e pugnou pelo reconhecimento do princípio da insignificância, inimizabilidade. Subsidiariamente, o reconhecimento da confissão espontânea (f. 169/178)

É o relatório.

Fundamento e decido.

II -FUNDAMENTAÇÃO

O feito encontra-se corretamente instruído e processado, não havendo preliminares a serem analisadas, razão pela qual passo, de imediato, ao exame do mérito do pedido.

O Ministério Público acusa LEONARDO BRUNO FERNANDES de praticar o crime definido no artigo 155, caput, do Código Penal.

Compulsando os autos, verifico que há provas robustas de que o acusado efetivamente subtraiu os objetos discriminados na denúncia, especialmente pela confissão extrajudicial e judicial.

A materialidade do crime exsurge cristalina a partir do boletim de ocorrência (f.04/06 e 08/09), do link de f.12, do auto de avaliação de f.33, que atestam a subtração imputada, corroborados pelo testemunho da vítima com a narrativa do furto, portanto, provada a materialidade, ou seja, a subtração.

A autoria pode ser imputada com segurança ao acusado, que confessou o crime de furto, nos exatos termos da denúncia. Importante consignar que a confissão do acusado está em harmonia com as demais provas, especialmente pela prisão dos objetos no local indicado pelo acusado, efetuada pela Polícia Militar, o que satisfaz o artigo 197 do Código de Processo Penal.

Realizada audiência de instrução e julgamento, a vítima, as testemunhas, e o acusado foram ouvidos, vejamos:

O representante da vítima ARMANDO GASE ABDUL GHANI, ouvido em juízo, alegou que o acusado já havia entrado cerca de quatro vezes em seu estabelecimento e, na última vez, subtraiu o balde de Nutella, pois não era de costume dos proprietários colocarem o produto na prateleira para ser vendido, fato que foi comprovado quando olharam nas filmagens da câmera de segurança (mídia digital).

A testemunha SAID DE SOUZA SILVA FILHO, policial civil, ouvido em juízo, declarou que, pela segunda vez, o réu havia entrado no estabelecimento da vítima, e furtou o balde de Nutella, as câmeras de segurança flagraram, sendo reconhecido como autor do furto, ele confessou. Concluiu afirmando que conhecia o réu dos meios policiais, em decorrência do consumo de entorpecente e furtos (mídia digital).

O réu LEONARDO BRUNO FERNANDES, ouvido em juízo, confessou que realizou o furto, sendo a terceira vez, e após sair do estabelecimento se dirigiu à praça 7 de Setembro, onde vendeu o produto por cerca de R\$ 30,00 (trinta reais), e usou o dinheiro para comprar mais crack. Afirmou que durante o período em que ficou no Allan Kardec, em Franca, teve um surto psicótico por conta do uso de crack, e quando esteve em liberdade, teve melhoras e pioras de seu vício. Concluiu relatando que no dia dos fatos se encontrava abstinente (mídia digital).

Portanto, há prova testemunhal segura de que o acusado efetivamente subtraiu o objeto descrito na denúncia, como ele próprio confessou.

No que tange ao depoimento prestado por agentes policiais, entendo que não merece amparo qualquer tentativa de desqualificação, pois os testemunhos apresentados em juízo por tais pessoas, assim como qualquer outro, merece credibilidade, especialmente se o processo se desenvolver em obediência aos ditames do contraditório e da ampla defesa, sendo exatamente este o caso dos autos. A este respeito, colaciono os seguintes julgados, in verbis:

EMENTA: "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. (...). 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações. (...)." (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015) (g.n.)

A vítima reconheceu o acusado com segurança e sobriedade, o que é suficiente para lastrear a condenação. Como se sabe, em delitos de furto e roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para, levemente, acusar um inocente. No sentido de que o reconhecimento da vítima é importante elemento de convicção, vejamos a copiosa jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. 2. O simples reexame de provas não é admitido em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não se exige a apreensão e a realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 297871 RN 2013/0060207-3, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2013)

EMENTA: Roubo Palavra da vítima Reconhecimento pessoal na delegacia Confirmação em juízo Prova segura e suficiente à condenação Negativa do apelante isolada no contexto dos autos Grave ameaça praticada com simulação de emprego de arma de fogo Desclassificação para furto Impossibilidade Condenação mantida; Roubo simples Pena Fixação abaixo do mínimo legal Impossibilidade Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça; Roubo simples Pena de multa Exclusão Impossibilidade Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00052100620108260156 SP 0005210-06.2010.8.26.0156, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 31/07/2014, 4ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 05/08/2014)

EMENTA: APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS

RECONHECIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em reconhecimento válido e em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. EMPREGO DE ARMA PALAVRA FIRME DA VÍTIMA Suficiência: O firme e detalhado relato da vítima, atestando o emprego de arma na conduta delituosa, é suficiente para a configuração da figura qualificada, sendo desnecessária a apreensão do armamento. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00081688820108260309 SP 0008168-88.2010.8.26.0309, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 23/05/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/06/2013)

Note-se que não se vislumbra a existência de algum motivo a indicar, por parte da mencionada vítima intenção de, indevidamente, prejudicar o acusado, ou elemento de prova ou circunstância a infirmar a prova acusatória. Ademais, não se revelou indício algum de falsa imputação de crime a inocente. Não há motivo para crer que a vítima e as testemunhas acertaram um teatro para incriminar injustamente o acusado. Importante consignar que o acusado não alegou nada contra a vítima por ocasião de seu interrogatório judicial.

Importante consignar que o crime de furto se consumou com a inversão da posse, sendo despicienda a posse mansa, pacífica e desviada. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial repetitivo, consagrou a tese de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada" (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Vale registrar que a decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial repetitivo é dotada de efeito vinculante, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, que introduziu esse sofisticado mecanismo de controle da dispersão de julgados (regra de ouro do Novo CPC), aplicável em processos de qualquer natureza.

Ainda, julgo pertinente afastar o princípio da insignificância. O auto de avaliação de f.33 avaliou o objeto em R\$179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos).

Haja vista que o princípio da insignificância tem fundamento no princípio da intervenção estatal mínima, que significa que o direito penal só deve cuidar de situações graves, de modo que o juiz criminal só venha a ser acionado para solucionar fatos relevantes para a coletividade. Em decorrência do princípio da intervenção mínima foi reconhecido o princípio da insignificância, que "considera atípico o fato quando a lesão ao bem jurídico tutelado pela lei penal é de tal forma irrisória que não justifica a movimentação da máquina judiciária (Victor Eduardo Rios Gonçalves, Direito Penal - Parte Geral, Ed. Saraiva, São Paulo: 2007).

O tipo penal cuida do bem jurídico e da proteção do cidadão. Se a conduta for incapaz de ofender o bem jurídico, ou seja, se a conduta é insignificante em relação ao tipo, não haverá como enquadrá-la no tipo penal.

O princípio da insignificância não deve ser confundido com o princípio da adequação social, pois um fato pode ser insignificante, em face de sua escassa lesividade, mas ser ao mesmo tempo inadequado à sociedade.

A bagatela refere-se ao insignificante valor da coisa, excluindo-se a tipicidade mediante a aplicação do princípio da insignificância. Reconhecida a insignificância, a conduta é atípica. Não se pode confundir bem de pequeno valor, com de valor insignificante. A insignificância exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado. O furto de coisa de pequeno valor não é o insignificante, já estando previsto o privilégio na forma indicada no § 2º do art.

155 do CP, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda, compatível com a pequena gravidade da conduta.

Na aplicação do princípio da insignificância, torna-se necessário constatar os seguintes requisitos:

A mínima ofensividade da conduta do agente sobre o bem tutelado juridicamente;
Nenhuma periculosidade social da ação;
O reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, ou seja, a aplicação de pena, mínima que seja, se mostra desproporcional à significação social do fato;
A inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Insta salientar que, a jurisprudência do Egrégio STJ aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal para aferição da relevância da lesão patrimonial.

Nesse sentido:

Ementa HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO SIMPLES MAJORADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. VALOR DO OBJETO QUE ULTRAPASSA 10% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA MAJORANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. FRAÇÃO APLICADA À MAJORANTE PREVISTA NO § 1º DO ART. 155 DO CP E PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 2º DO MESMO ARTIGO. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. HC 423492 Decisão: 10/04/2018.

Logo, a referida tese de defesa dever ser afastada.

Por fim, quanto às alegações da defesa anota-se que “(...) 'A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado' (HC 336.811/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2016)” (STJ – 5ª T. – HC 384.951/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – j. 13.06.2017 – DJe 22.06.2017).

Tal anotação se faz importante porque, na hipótese dos autos, além de não haver indícios efetivos sobre a alegada dependência de drogas, a realização de tal prova não influiria em nada quanto à convicção do Juízo quanto à prática do crime, dadas as circunstâncias nas quais foi praticado, como exposto.

Neste sentido, “(...) a simples alegação de dependência química não justifica, por si só, a realização do exame de dependência toxicológica, que é indispensável apenas nos casos de restar configurada dúvida quanto à integridade mental do acusado” (STJ – 6ª T. – HC 257.230/MG – Relª. Minª. Marilza Maynard – j. 22.04.2014 – DJe 05.05.2014; no mesmo sentido: AgRg no REsp 1.065.536/AC).

Logo, como já decidido em caso análogo, “(...) Firmou-se na jurisprudência desta Corte o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a realização do exame de dependência toxicológica, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação, circunstância não verificada nos autos” (STJ – 5ª T. – HC 111.287/MS – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 04.03.2010 – DJe 05.04.2010).

Portanto, infundada alegação defesa, vê-se que não há que aplicar qualquer redução da pena, com base no artigo 26 do Código Penal. Ademais, inviável o acolhimento da

tese defensiva de fragilidade probatória, haja vista que a autoria e materialidade estão amplamente comprovadas nos autos

Por fim, é inegável que haja danos materiais e morais à vítima, tendo sido submetida a situações que causaram constrangimento e insegurança. Motivo pelo qual, a vítima deve ser ressarcida.

Nesse sentido é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AFASTAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO À VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DO DANO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Diante do caráter infringente dos aclaratórios, recebo-os como agravo regimental. 2. Para a configuração da vetorial relativa às consequências do crime, é suficiente a constatação de expressivo prejuízo causado à vítima pelo fato delituoso, ainda que não apurado o valor exato do dano. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a fim de conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento. (STJ - EDcl no AREsp: 965992 SC 2016/0211263-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

Assim, com abrigo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, retro citada, entendo por julgar procedente o pedido inicial visando condenar o réu a indenizar a vítima pelo importe de R\$179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos), a título de indenização.

Destarte, por qualquer ângulo que eu examine o caso penal, chego à conclusão de que o Ministério Público conseguiu provar a procedência de sua acusação acima de uma dúvida razoável. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.", consoante precedente do STF, na AP 521, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.02.2015.

III-DISPOSITIVO

Por esses fundamentos, condeno LEONARDO BRUNO FERNANDES nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção penal do acusado, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

A culpabilidade do acusado ressoa normal. Antecedentes maculados, com várias condenações definitivas pretéritas com trânsito em julgado (1500436-51.2019.8.26.0572, f.41; 0002849-92.2011.8.26.0572, f.44/45; 0004714-29.2006.8.26.0572, f.46/47). Não há elementos para aferir a conduta social e personalidade. Motivos são os normais ao fato. Circunstâncias normais. Consequências previsíveis e esperadas. Comportamento da vítima não se aplica.

Presente uma vetorial negativa com peso significativo, fixo a pena-base 01 (um) ano e 04(quatro) meses e 15(quinze) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Concorre a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal. De fato, a reincidência é aferida pelas condenações definitivas nas ações penais n. 1500185-

33.2019.8.26.0572, f.42/43;0009149-41.2009.8.26.0572, f.46/47;009150-26.2009, f.48; 0009647-40.2009.8.26.0572, f.48/49. Reconheço a confissão espontânea, mas deixo de compensá-la, a considerar a multirreincidência e o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a reincidência é preponderante. Pelo exposto, agravo a pena em um sexto, passando a dosá-la em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Não concorrem outras agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena, pelo que fica o acusado definitivamente condenado a pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, solução que parece consentânea com o grau de reprovabilidade do crime praticado, necessária e suficiente para punição e prevenção do crime.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, porque o acusado é pobre e o MPSP não provou o contrário.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a reincidência.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código penal, bem como a suspensão da pena nos termos do artigo 77, do mesmo diploma legal, em ambos os casos por expressa vedação legal em razão da reincidência.

Fixo o dia multa- no mínimo legal, porque o acusado é pobre.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, por não vislumbrar motivos que justifiquem a segregação cautelar (prisão preventiva) ou estabelecimento de medida cautelar diversa de prisão.

Fixo o valor mínimo de indenização, na forma do art. 387, IV, do CPP, em favor da vítima, em R\$179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos), como fundamentado.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

a) Calcule-se o valor da multa fixada na sentença, intimando-se o réu para o pagamento em 10 (dez) dias (art. 50 do CP). Transcorrido o referido prazo in albis, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, nos termos do artigo 51 do Código Penal, devendo a eventual ausência de pagamento ser informada à Fazenda Pública, mediante cópia integral deste processo.

b) Expeça-se Guia de Execução Penal de acordo com o disposto nos artigos 105 e 106 da Lei de Execuções Penais, remetendo uma cópia ao Juízo da Vara das Execuções Penais competente, outra ao diretor do estabelecimento prisional onde o réu deve cumprir a pena e outra ao Conselho Penitenciário.

c) Em obediência ao § 2º do art. 71 do CE, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da CRFB, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal.

d) Comuniquem-se os ofendidos acerca do inteiro teor desta sentença (Art. 201, § 2º, do CPP).

e) Oportunamente, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA